중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 (약칭: 중소기업기술혁신법 시행령)

[시행 2026. 9. 22.] [대통령령 제36699호, 2026. 9. 22., 일부개정]

제1조(목적)
제1조의2(정의)
제2조(촉진계획의 수립 등)
제3조
제4조
제4조의2
제5조(기술진흥전문기관의 지정 등)
제5조의2(중소기업기술통계 작성대상 범위 등)
제6조(기술통계 작성에 관한 권한의 위탁)
제6조의2(기술혁신형 중소기업 실태조사 및 통계조사의 방법 등)
제7조(지원계획의 공고)
제7조의2(기술혁신 중소기업자에 대한 융자·보증 지원 기관 등)
제8조(협약체결 및 출연금·보조금의 관리 등)
제8조의2(융자 및 보증의 대상·조건·절차 등)
제8조의3(기술혁신촉진지원사업에 대한 평가지표 등)
제9조(기술지도사업의 범위)
제9조의2(중소기업산학연협력센터의 설치·운영 등)
제9조의3(선도연구기관의 지정 기준 및 절차)
제9조의4(국제기술협력 촉진을 위하여 필요한 사업)
제10조(사업타당성 조사기관의 선정)
제11조(기술혁신 지원계획의 수립·시행 등)
제12조(중소기업기술혁신지원단의 구성 등)
제13조(기술혁신형 중소기업 및 경영혁신형 중소기업의 선정 등)
제14조
제14조의2
제14조의3
제14조의4
제14조의5
제14조의6
제14조의7
제15조(전담기관의 지정 등)
제15조의2(기술혁신 성과물 보호를 위한 지원 사업)
제16조(기술인력양성·공급기관의 선정 등)
제16조의2(중소기업 연구인력지원사업 운영 등)
제17조(시험·분석지원기관 등)
제17조의2(중소기업 기술거래·사업화 촉진 등)
제17조의3(보증 총액의 한도)
제17조의4(사업화 금융지원)
제17조의5(사업화계정의 수입 및 지출)
제17조의6(사업화계정의 운용·회계 및 결산)
제17조의7(유동화자산의 최고한도)
제18조(기술료의 징수 등)

제18조의2(수수료 및 보증료)
제19조(업무의 위탁)
제20조(기술혁신촉진지원사업에 대한 참여제한 기간 등)
제20조의2(연구개발 결과의 평가기준 등)
제20조의3(제재부가금 부과기준 등)
제20조의4(제재부가금의 부과 및 납부)
제21조(출연금의 환수기준 및 절차 등)
제22조(고유식별정보의 처리)
제23조(과태료 부과기준)

중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 (약칭: 중소기업기술혁신법 시행령)

[시행 2026. 9. 22.] [대통령령 제36699호, 2026. 9. 22., 일부개정]
중소벤처기업부 (기술혁신정책과) 044-204-7772

제1조(목적) 이 영은 「중소기업기술혁신 촉진법」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2006. 2. 28.>

제1조의2(정의) ① 「중소기업 기술혁신 촉진법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제6호마목에서 "대통령령으로 정한 기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따른 전문생산기술연구소
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 중 기술혁신을 촉진하기 위한 정책적 지원 업무를 수행하는 기관으로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 기관

② 법 제2조제7호다목에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 기술혁신 성과물의 사업화, 실증, 활용, 확산, 고도화 또는 공급망 형성에 참여하는 자
2. 다른 법률에서 법 제27조의4제1항에 따른 기술혁신사업화계정(이하 "사업화계정"이라 한다)을 활용하여 지원할 수 있도록 규정된 자
3. 그 밖에 제1호 또는 제2호에 준하는 자로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 자

③ 법 제2조제9호마목에서 "대통령령으로 정하는 것"이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 「저작권법」 제93조에 따른 데이터베이스제작자의 권리
2. 「식물신품종 보호법」 제2조제4호에 따른 품종보호권
3. 제1호 및 제2호의 사용에 관한 권리, 실시료를 받을 권리 및 「신탁법」에 따른 신탁의 설정이 있는 경우 그 수익권
4. 그 밖에 「자산유동화에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 유동화자산에 해당하는 기술에 관한 재산권으로서 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 재산권

④ 법 제2조제10호에서 "대통령령으로 정하는 재산권"이란 다음 각 호의 것을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 기업어음증권
2. 그 밖에 자산유동화를 위하여 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 재산권

[본조신설 2026. 9. 22.]

제2조(촉진계획의 수립 등) ① 삭제 <2009. 7. 27.>

②중소벤처기업부장관은 법 제5조제1항에 따른 중소기업 기술혁신 촉진계획(이하 "촉진계획"이라 한다)을 수립하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 중소기업 또는 중소기업 기술지원 관련 기관·단체에 대하여 법 제5조제2항 각 호의 사항에 관하여 그 수요를 조사할 수 있다.<개정 2009. 7. 27., 2017. 7. 26., 2026. 6. 30., 2026. 9. 22.>

③관계 중앙행정기관의 장, 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사 및 중소기업 기술지원 관련 기관 또는 단체의 장은 중소기업 기술지원 관련 사업을 추진하는 때에는 촉진계획과 연계되도록 하여야 한다.<개정 2009. 7. 27.>

제3조 삭제 <2024. 5. 14.>

제4조 삭제 <2024. 5. 14.>

제4조의2 삭제 <2024. 5. 14.>

제5조(기술진흥전문기관의 지정 등) ①법 제7조제1항에서 "전문인력 및 조사·연구 능력 등 대통령령으로 정하는 기준을 갖춘 기관"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다. <개정 2002. 12. 5., 2006. 2. 28., 2007. 9. 10.,

2008. 1. 3., 2009. 7. 27., 2016. 5. 31., 2017. 7. 26., 2017. 9. 19., 2019. 4. 2., 2020. 6. 9., 2021. 10. 21., 2022. 6. 7., 2026. 6. 30.>

1. 법 제20조제1항에 따른 중소기업기술정보진흥원(이하 "중소기업기술정보진흥원"이라 한다)
2. 국·공립 연구기관
3. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 특정연구기관
4. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의하여 설립된 연구기관
5. 「중소기업진흥에 관한 법률」 제68조에 따른 중소벤처기업진흥공단(이하 "중소벤처기업진흥공단"이라 한다)
6. 「기술보증기금법」 제12조에 따른 기술보증기금(이하 "기술보증기금"이라 한다)
7. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 정부출연연구기관
8. 「중소기업기본법」 제25조의2에 따른 중소벤처기업연구원
9. 그 밖에 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 기관
   가. 해당 기관의 사업 내용에 법 제9조제1항에 따른 기술혁신 촉진 지원사업(이하 "기술혁신촉진지원사업"이라 한다)에 관한 업무가 포함되어 있을 것
   나. 법 제7조제2항 각 호의 사업을 수행할 수 있는 전담조직과 10명 이상의 전담인력을 보유하고 있을 것
   다. 법 제7조제2항 각 호의 사업 수행에 필요한 전용 업무공간과 시설을 갖추고 있을 것

② 법 제7조제1항에 따른 중소기업 기술진흥 전문기관(이하 "기술진흥전문기관"이라 한다)으로 지정받으려는 자는 중소벤처기업부령으로 정하는 지정신청서를 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다. 이 경우 제1항제7호에 해당하는 기관은 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖추었음을 증명하는 서류를 첨부해야 한다.<신설 2020. 6. 9.>

③기술진흥전문기관으로 지정받은 자는 당해 연도의 사업계획 및 전년도의 추진실적을 매년 1월 31일까지 중소벤처기업부장관에게 보고하여야 한다.<개정 2017. 7. 26., 2020. 6. 9.>

④ 기술진흥전문기관은 법 제7조제3항에 따라 중소벤처기업부장관으로부터 출연금을 지급받은 경우 별도의 계정을 설정하여 그 출연금을 관리해야 한다.<신설 2021. 6. 8.>

⑤ 법 제7조제4항에 따른 기술진흥전문기관의 지정취소 및 업무정지의 기준은 별표 1과 같다.<신설 2020. 6. 9., 2021. 6. 8.>

제5조의2(중소기업기술통계 작성대상 범위 등) 법 제8조제1항에 따른 중소기업기술통계의 작성 및 조사 대상은 「통계법」 제22조제1항에 따라 국가데이터처장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 업종을 영위하는 중소기업으로 한다. <개정 2007. 10. 23., 2013. 6. 11., 2022. 6. 7., 2025. 10. 1.>

1. 삭제<2022. 6. 7.>
2. 삭제<2022. 6. 7.>
3. 삭제<2022. 6. 7.>

[본조신설 2006. 12. 21.]

제6조(기술통계 작성에 관한 권한의 위탁) 법 제8조제4항에 따라 중소벤처기업부장관이 중소기업중앙회와 기술진흥전문기관의 장에게 위탁할 수 있는 중소기업 기술통계의 작성에 관한 권한은 「통계법 시행령」 제51조제1항 각 호의 업무에 대한 권한으로 한다. <개정 2006. 2. 28., 2007. 10. 23., 2008. 1. 3., 2017. 7. 26.>

제6조의2(기술혁신형 중소기업 실태조사 및 통계조사의 방법 등) ① 법 제8조의2제1항에 따른 기술혁신형 중소기업에 관한 실태조사에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2026. 6. 30.>

1. 자금, 인력 및 경영 현황에 관한 사항
2. 성장 장애요인에 관한 사항
3. 정부지원의 활용에 관한 사항
4. 기술혁신 및 연구개발에 관한 사항
5. 그 밖에 기술혁신형 중소기업의 실태를 파악하기 위하여 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하는 사항

② 중소벤처기업부장관은 법 제8조의2제1항에 따른 기술혁신형 중소기업에 관한 실태조사 및 통계조사(이하 "실태조사 및 통계조사"라 한다)를 효율적으로 실시하기 위하여 전문연구기관·전문연구단체나 관계 전문가에게 실태조사 및 통계조사를 의뢰할 수 있다.<개정 2017. 7. 26.>

③ 중소벤처기업부장관은 실태조사 및 통계조사를 실시한 경우 그 결과를 중소벤처기업부 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>

[본조신설 2015. 8. 11.]

제7조(지원계획의 공고) ① 중소벤처기업부장관은 다음 각 호의 사업에 대하여 해당 호에서 정하는 지원에 관한 지원계획을 수립하고, 이를 공고하여야 한다.

1. 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 지원
   가. 출연
   나. 보조
   다. 융자(대출금의 이자 지원을 포함한다. 이하 같다)
   라. 보증
2. 법 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업과 기술지도사업: 출연

② 제1항에 따른 지원계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 지원대상이 되는 사업의 범위
2. 신청절차 및 방법
3. 지원금의 규모
4. 그 밖에 지원을 위하여 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하는 사항

[전문개정 2026. 6. 30.]

제7조의2(기술혁신 중소기업자에 대한 융자·보증 지원 기관 등) ① 법 제10조제1항에서 "「중소기업진흥에 관한 법률」 제68조에 따른 중소벤처기업진흥공단, 「기술보증기금법」 제12조에 따른 기술보증기금 등 대통령령으로 정하는 기관"이란 다음 각 호의 기관을 말한다.

1. 중소벤처기업진흥공단
2. 기술보증기금

② 중소벤처기업부장관은 법 제10조제1항의 융자 또는 보증을 위하여 필요한 경우 예산의 범위에서 그에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

③ 제2항에 따라 중소벤처기업부장관으로부터 지원금을 받은 제1항 각 호의 기관은 그 지원금에 대하여 별도의 계정을 설정하여 관리해야 한다.

[본조신설 2026. 6. 30.]

제8조(협약체결 및 출연금·보조금의 관리 등) ①중소벤처기업부장관은 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업 또는 법 제17조제3항에 따른 해외규격 획득 지원사업·품질향상사업에 출연 또는 보조하거나, 법 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업과 기술지도사업 또는 법 제12조제2항에 따른 사업타당성조사사업에 출연하려는 때에는 해당 사업을 수행하는 자와 다음 각 호의 사항이 포함된 협약을 체결하여야 한다. <개정 2008. 1. 3., 2017. 7. 26., 2019. 7. 9., 2026. 6. 30.>

1. 사업의 내용
2. 출연금 또는 보조금의 용도 및 관리계획
3. 사업성과의 활용
4. 법 제28조제1항에 따라 기술료를 징수하는 경우에는 그 징수 및 납부에 관한 사항
5. 협약의 변경에 관한 사항
6. 그 밖에 사업시행에 필요하다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 사항

②중소벤처기업부장관은 제1항에 따른 출연금을 사업의 내용 또는 착수시기 등을 고려하여 일시에 지급하거나 분할하여 지급할 수 있다.<개정 2017. 7. 26., 2017. 9. 19.>

③출연금을 지급 받은 자는 그 출연금에 대하여 별도의 계정을 설정하여 이를 관리하여야 하며, 출연금을 협약에 정한 용도에만 사용하여야 한다.

④중소벤처기업부장관은 제1항에 따라 협약을 체결해야 하는 사업이 종료된 후 정산 결과 사용잔액이 있거나 같은 항에 따른 협약 내용과 다르게 집행한 금액이 있는 경우에는 그 출연금의 전부 또는 일부를 회수할 수 있다.<개정 2017. 7. 26., 2017. 9. 19., 2019. 7. 9.>

⑤ 제4항에 따른 출연금의 회수기준 및 범위는 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<신설 2017. 9. 19.>

⑥ 법 제10조제1항 또는 제17조제3항에 따른 보조금의 지급·사용·관리에 관하여는 「보조금 관리에 관한 법률」에서 정하는 바에 따른다.<신설 2026. 6. 30.>

[제목개정 2026. 6. 30.]

제8조의2(융자 및 보증의 대상·조건·절차 등) ① 법 제10조제1항에 따른 융자 및 보증의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 기술혁신 촉진 및 기술력 향상을 위한 기술개발사업
2. 개발된 기술의 사업화 촉진사업
3. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하는 사업

② 법 제10조제1항에 따라 융자 또는 보증 지원을 받으려는 중소기업자는 중소벤처기업부장관이 정하여 고시하는 연구개발계획서 및 신청서를 제7조의2제1항 각 호의 기관에 제출해야 한다.

③ 제7조의2제1항 각 호의 기관이 제1항 각 호의 사업에 융자 또는 보증하려는 때에는 해당 사업을 수행하는 중소기업자와 다음 각 호의 사항이 포함된 협약을 체결하여야 한다.

1. 사업의 내용
2. 융자 또는 보증을 받은 자금의 용도 및 관리계획
3. 사업성과의 활용
4. 법 제28조제1항에 따라 기술료를 징수하는 경우에는 그 징수 및 납부에 관한 사항
5. 협약의 변경에 관한 사항
6. 그 밖에 사업시행에 필요하다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 사항

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 융자 및 보증에 필요한 사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.

[본조신설 2026. 6. 30.]

[종전 제8조의2는 제8조의3으로 이동 <2026. 6. 30.>]

제8조의3(기술혁신촉진지원사업에 대한 평가지표 등) ① 법 제10조의2제1항에 따라 평가를 하는 경우 그 평가지표는 다음 각 호와 같다.

1. 기술혁신촉진지원사업을 통해 지원받은 중소기업의 경제적 성과
2. 기술혁신촉진지원사업을 통해 지원받은 중소기업의 기술적 성과
3. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 기술혁신촉진지원사업의 성과 검증 및 실패사유 분석 등을 위해 필요하다고 인정하여 고시하는 사항

② 법 제10조의2제1항에 따라 평가를 하는 경우 그 평가대상은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제9조제1항제1호·제3호 또는 제9호에 따른 기술혁신촉진지원사업
2. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 평가할 필요가 있다고 인정하는 기술혁신촉진지원사업

③ 중소벤처기업부장관은 제2항에 따른 평가대상 사업을 통해 지원받은 중소기업에 제1항에 따른 평가지표별 성과를 확인할 수 있는 자료의 제출을 요청할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 기술혁신촉진지원사업의 평가에 필요한 세부사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.

[본조신설 2021. 6. 8.]
[제8조의2에서 이동 <2026. 6. 30.>]

제9조(기술지도사업의 범위) 법 제11조제1항의 규정에 의한 기술지도사업에는 기업의 경영개선 및 기술력향상을 위한 상담·자문·진단·평가에 관한 사업이 포함된다.

제9조의2(중소기업산학연협력센터의 설치·운영 등) ① 법 제11조제1항 각 호에 따른 학교·기관 또는 단체는 다음 각 호의 업무를 수행하기 위하여 같은 조 제3항에 따라 중소기업산학연협력센터(이하 "협력센터"라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

1. 산학연협력 및 기술지도사업 대상 중소기업 발굴 및 지원
2. 중소기업이 필요로 하는 기술의 알선 및 중개
3. 중소기업에 적합한 맞춤형 지원 프로그램의 마련 및 관리
4. 산학연협력 및 기술지도사업의 성과 분석
5. 산학연협력 네트워크의 형성 및 유지
6. 그 밖에 중소기업 기술혁신 촉진을 위하여 필요한 사업

② 중소벤처기업부장관은 협력센터의 운영 현황을 조사하기 위하여 필요한 경우에는 협력센터를 설치·운영하는 학교·기관 또는 단체에 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.

[본조신설 2023. 12. 12.]
[종전 제9조의2는 제9조의3으로 이동 <2023. 12. 12.>]

제9조의3(선도연구기관의 지정 기준 및 절차) ① 법 제11조의2에 따른 중소기업 지원 선도연구기관(이하 "선도연구기관"이라 한다)의 지정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 선도연구기관의 업무 수행에 필요한 전담조직을 갖출 것
2. 선도연구기관의 업무 수행에 필요한 연구시설·장비 및 전문인력을 보유할 것

② 선도연구기관으로 지정받으려는 기관은 다음 각 호의 서류를 갖추어 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다.

1. 선도연구기관의 운영에 관한 사업계획
2. 제1항에 따른 지정기준에 관한 증빙자료

③ 중소벤처기업부장관은 선도연구기관 지정을 위해 필요한 세부기준 및 절차를 정하여 고시해야 한다.

[본조신설 2019. 7. 9.]
[제9조의2에서 이동, 종전 제9조의3은 제9조의4로 이동 <2023. 12. 12.>]

제9조의4(국제기술협력 촉진을 위하여 필요한 사업) 법 제11조의3제1항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 관한 사업을 말한다. <개정 2017. 7. 26., 2019. 7. 9.>

1. 중소기업의 국제기술협력을 위한 기술상담 및 연수
2. 제1호와 유사한 사업으로서 중소벤처기업부장관이 중소기업의 국제기술협력을 촉진하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

[본조신설 2014. 12. 30.]
[제9조의3에서 이동 <2023. 12. 12.>]

제10조(사업타당성 조사기관의 선정) 법 제12조제3항의 규정에 의하여 중소벤처기업부장관은 제5조제1항 각 호의 법인 또는 단체를 사업타당성 조사의 실시기관으로 선정할 수 있다. <개정 2017. 7. 26., 2026. 6. 30.>

제11조(기술혁신 지원계획의 수립·시행 등) ①법 제13조제1항에 따른 중소기업의 기술혁신을 지원하기 위한 계획(이하 "기술혁신 지원계획"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2013. 12. 30., 2026. 6. 30.>

1. 지원대상분야 및 지원예산규모

2. 지원의 범위 및 한도
3. 지원대상기업의 선정기준
4. 그 밖에 중소기업의 기술혁신을 지원하기 위하여 필요하다고 인정하는 사항

② 법 제13조제1항에 따른 연구개발예산은 다음 각 호의 구분에 따른 예산으로 한다.<개정 2015. 8. 11., 2024. 5. 14.>

1. 중앙행정기관의 경우:「국가과학기술자문회의법」제2조제2호마목에 따른 국가연구개발사업의 예산
2. 공공기관의 경우:「국가과학기술자문회의법」제2조제2호라목 및「공공기관의 운영에 관한 법률」제40조에 따라 각 기관이 예산 편성에 반영한 연구개발사업의 예산

③ 법 제13조제3항에 따라 중소벤처기업부장관이 시행기관의 장에게 요청할 수 있는 지원비율(해당 기관의 연구개발예산 중 제4항 각 호의 구분에 따른 금액을 합산한 금액이 차지하는 비율을 말한다. 이하 이 조에서 같다)은 다음 각 호의 구분에 따라 산정한 비율로 한다.<개정 2015. 8. 11., 2017. 7. 26.>

1. 직전 연도에 전체 시행기관의 평균 지원비율 이상으로 지원한 시행기관의 경우: 직전 3개 연도 지원비율의 평균
2. 직전 연도에 전체 시행기관의 평균 지원비율 미만으로 지원한 시행기관의 경우: 직전 연도 지원비율에 직전 3개 연도의 지원비율 연평균 증가율을 더한 비율. 다만, 다음 각 목의 경우에는 각 목의 구분에 따른 비율로 한다.
   가. 연평균 증가율이 음수인 경우: 직전 3개 연도 지원비율 중 가장 높은 비율
   나. 직전 3개 연도 지원비율이 동일한 경우: 직전 연도 지원비율에 중소벤처기업부장관이 정하는 적정 증가율을 더한 비율

④ 법 제13조제4항에 따른 지원실적은 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 합산한 금액으로 한다.<신설 2015. 8. 11.>

1. 중소기업의 기술혁신을 위하여 지원하는 금액(이하 이 항에서 "중소기업지원액"이라 한다)이 해당 연구개발사업의 사업비 중 30퍼센트 이상인 연구개발사업인 경우: 중소기업지원액
2. 중소기업지원액이 10억원 이상인 연구개발사업인 경우: 중소기업지원액
3. 중소기업이 개발한 제품의 구매를 조건으로 기술개발을 위하여 해당 중소기업에 지원한 연구개발사업인 경우: 해당 연구개발사업의 사업비 전액

⑤ 제3항의 요청을 받은 시행기관의 장은 통보받은 지원 비율을 기술혁신 지원계획에 반영하기 어려운 특별한 사유가 있는 경우에는 중소벤처기업부장관과 협의하여 그 지원 비율을 따로 정할 수 있다.<신설 2013. 12. 30., 2015. 8. 11., 2017. 7. 26.>

⑥중소벤처기업부장관은 기술혁신지원계획의 효율적인 수립·시행을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 시행지침을 정하여 이를 시행기관의 장에게 통보할 수 있다.<개정 2009. 7. 27., 2013. 12. 30., 2015. 8. 11., 2017. 7. 26., 2026. 6. 30.>

1. 기술혁신지원사업의 시행방법·시행절차 및 우대지원 등에 관한 사항
2. 기술혁신지원사업의 지원비율·지원한도 및 기술료의 징수 등에 관한 사항
3. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 기술혁신지원계획의 효율적인 수립 및 시행을 위하여 필요하다고 인정하는 사항

⑦ 삭제<2024. 5. 14.>

⑧ 삭제<2021. 6. 8.>

⑨ 중소벤처기업부장관은 법 제13조제4항에 따라 시행기관의 장으로부터 통보받은 기술혁신 지원계획을 종합하여 공고할 수 있다.<신설 2015. 8. 11., 2017. 7. 26.>

[제목개정 2013. 12. 30.]

제12조(중소기업기술혁신지원단의 구성 등) ① 법 제13조의2제1항에 따른 중소기업기술혁신지원단(이하 "지원단"이라 한다)은 단장을 포함하여 6명 이상으로 구성한다.

② 단장은 중소벤처기업부의 고위공무원단 소속 공무원 또는 3급 이상 공무원으로 하고, 단원은 중소벤처기업부·시행기관 또는 기술진흥전문기관의 소속 공무원 또는 임직원으로 한다.<개정 2017. 7. 26.>

③ 단장 및 단원은 겸직으로 또는 파견을 받아 근무하도록 할 수 있으며, 파견근무 기간은 특별한 사유가 없으면 1년으로 한다.

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 지원단의 구성·운영에 필요한 사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2017. 7. 26.>
[전문개정 2009. 7. 27.]

제13조(기술혁신형 중소기업 및 경영혁신형 중소기업의 선정 등) ① 중소벤처기업부장관은 법 제15조제1항에 따른 기술혁신형 중소기업(이하 "기술혁신형 중소기업"이라 한다) 또는 법 제15조의3제1항에 따른 경영혁신형 중소기업(이하 "경영혁신형 중소기업"이라 한다)을 선정하려면 그 선정절차와 다음 각 호의 구분에 따른 평가기준을 정하여 공고하여야 한다. <개정 2015. 8. 11., 2017. 7. 26.>
1. 기술혁신형 중소기업의 경우에는 기술혁신성과 및 기술사업화 능력 등에 관한 사항
2. 경영혁신형 중소기업의 경우에는 경영혁신활동 및 경영혁신성과 등에 관한 사항

② 중소벤처기업부장관은 제1항제1호 또는 제2호의 평가기준에 따라 기업에 대한 평가를 실시하고, 그 평가결과가 우수한 기업을 각각 기술혁신형 중소기업 또는 경영혁신형 중소기업으로 선정하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>
③ 중소벤처기업부장관은 제2항에 따라 기술혁신형 중소기업 또는 경영혁신형 중소기업으로 선정된 기업에 대하여 각각 기술혁신촉진지원사업 또는 법 제15조의3제1항에 따른 경영혁신형 중소기업 발굴·육성사업을 추진하는 경우에는 우선적으로 지원할 수 있다.<개정 2015. 8. 11., 2017. 7. 26.>
[전문개정 2008. 1. 3.]

제14조 삭제 <2018. 3. 13.>

제14조의2 삭제 <2017. 9. 19.>

제14조의3 삭제 <2017. 9. 19.>

제14조의4 삭제 <2017. 9. 19.>

제14조의5 삭제 <2017. 9. 19.>

제14조의6 삭제 <2017. 9. 19.>

제14조의7 삭제 <2017. 9. 19.>

제15조(전담기관의 지정 등) ①중소벤처기업부장관은 법 제19조제2항의 규정에 의하여 다음 각 호의 어느 하나의 법인 또는 단체를 법 제19조제1항의 규정에 의한 통합정보화경영체제지원사업의 전담기관(이하 "전담기관"이라 한다)으로 지정할 수 있다. <개정 2006. 2. 28., 2007. 9. 10., 2009. 7. 27., 2017. 7. 26., 2019. 4. 2., 2026. 6. 30.>
1. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의하여 설립된 연구기관
2. 중소기업기술정보진흥원
3. 중소벤처기업진흥공단
4. 삭제<2006. 12. 21.>

②제1항의 규정에 의한 통합정보화경영체제지원사업의 추진방법 및 전담기관의 업무수행범위 등에 관하여 필요한 세부사항은 중소벤처기업부장관이 이를 정하여 고시한다.<개정 2017. 7. 26.>

제15조의2(기술혁신 성과물 보호를 위한 지원 사업) ① 중소벤처기업부장관은 법 제19조의2제1항에 따라 다음 각 호의 지원 사업을 추진할 수 있다. <개정 2017. 7. 26.>
1. 기술혁신 성과물의 유출 실태조사
2. 기술혁신 성과물의 보호를 위한 상담·컨설팅
3. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제24조의2에 따른 기술자료 임치(任置) 지원
4. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 정보통신망에 의한 기술혁신 성과물의 유출 방지 및 대응

5. 기술혁신 성과물의 유출 방지를 위한 시스템의 구축
6. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 중소기업 기술혁신 성과물의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 사업

② 제1항 각 호의 사업에 참여하여 관련 비용을 출연 또는 보조받으려는 대학·연구기관·공공기관·민간단체 및 중소기업 등(이하 이 조에서 "대학등"이라 한다)은 다음 각 호의 사항이 포함된 사업계획서를 작성하여 중소벤처기업부장관에게 제출하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>

1. 사업의 목적 및 내용
2. 사업의 필요성 및 효과
3. 사업 추진 역량
4. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하여 고시하는 사항

③ 중소벤처기업부장관은 제2항 각 호에 따른 사항 및 관련 외부전문가의 의견을 고려하여 출연 또는 보조 대상을 선정한다.<개정 2017. 7. 26.>

④ 제3항에 따라 출연 또는 보조 대상으로 선정된 대학등은 사업 완료 후 2개월 이내에 그 결과와 지출 내역을 중소벤처기업부장관에게 보고하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>

⑤ 제3항에 따른 출연 또는 보조 대상의 선정 방법, 절차 및 기준과 그 밖에 사업 추진을 위하여 필요한 사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2017. 7. 26.>

[본조신설 2013. 6. 11.]

제16조(기술인력양성·공급기관의 선정 등) ①법 제21조제1항 각 호에 따른 사업(이하 "기술인력양성·공급사업"이라 한다)을 추진하는 기관의 선정기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2019. 7. 9.>

1. 기술인력양성·공급사업의 사업계획이 목표가 명확하고 실현 가능성이 있을 것
2. 기술인력양성·공급사업에 필요한 시설 및 전문인력을 확보할 것

② 기술인력양성·공급사업을 추진하는 기관(이하 이 조에서 "기술인력양성·공급기관"이라 한다)으로 선정되려는 기관은 다음 각 호의 서류를 첨부하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다.<신설 2019. 7. 9.>

1. 기술인력양성·공급기관의 운영에 관한 사업계획
2. 제1항제2호에 따른 선정기준에 관한 증빙자료

③중소벤처기업부장관은 기술인력양성·공급기관을 선정한 때에는 해당 기관과 기술인력양성·공급사업의 실시에 관한 협약을 체결해야 한다.<개정 2017. 7. 26., 2019. 7. 9.>

[제목개정 2019. 7. 9.]

제16조의2(중소기업 연구인력지원사업 운영 등) ① 중소벤처기업부장관은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 법 제21조의2제1항에 따른 연구인력파견지원사업(이하 "파견지원사업"이라 한다) 및 같은 조 제2항에 따른 연구인력채용지원사업(이하 "채용지원사업"이라 한다)을 지원할 수 있다. <개정 2026. 1. 27.>

1. 파견지원사업: 법 제21조의2제1항 각 호의 연구기관에서 파견한 연구인력이 제2항제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 중소기업에서 기술혁신을 촉진하기 위한 업무를 수행하도록 하고, 해당 연구인력 인건비 일부를 지원
2. 채용지원사업: 제2항제2호에 해당하는 중소기업에서 채용한 연구인력이 「기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 인정받은 기업부설연구소(이하 "기업부설연구소"라 한다) 또는 연구개발전담부서에서 기술혁신을 촉진하기 위한 업무를 수행하고, 해당 연구인력 인건비 일부를 지원

② 파견지원사업 및 채용지원사업의 지원 대상은 다음 각 호의 구분에 따른다.<개정 2024. 7. 2.>

1. 파견지원사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 중소기업일 것
   가. 법 제15조에 따른 기술혁신형 중소기업
   나. 법 제15조의3에 따른 경영혁신형 중소기업
   다. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제2조제1항에 따른 벤처기업
2. 채용지원사업: 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서를 보유한 중소기업

③ 파견지원사업 및 채용지원사업의 연구인력에 대한 지원기간은 3년 이내로 하되, 파견지원사업에 따른 지원을 받는 파견인력이 파견 중인 중소기업으로 이직하는 경우 최초의 지원 기간에서 3년을 연장할 수 있다.

④ 파견지원사업 및 채용지원사업의 연구인력에 대한 자금 지원은 일시에 지급하거나 분할하여 지급할 수 있으며, 지원금을 받는 중소기업은 별도의 계정을 설정하여 관리해야 한다.
⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 파견지원사업 및 채용지원사업의 운영에 필요한 세부사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시해야 한다.
[본조신설 2019. 7. 9.]

제17조(시험·분석지원기관 등) ①법 제25조제1항의 규정에 의하여 중소벤처기업부장관은 중소기업에 다음 각 호의 지원을 할 수 있다. <개정 2002. 9. 11., 2007. 3. 22., 2017. 7. 26., 2026. 6. 30.>
1. 지방중소벤처기업청이 보유한 시험·분석설비의 이용
2. 공공기관·연구기관·대학 등이 보유한 시험·분석설비의 이용알선
3. 제1호 및 제2호의 규정에 의한 지원기관이 보유한 시험·분석설비에 대한 정보의 제공

②중소벤처기업부장관은 제1항의 규정에 의한 시험·분석설비의 이용방법 및 절차 등에 관하여 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다.<개정 2017. 7. 26.>

제17조의2(중소기업 기술거래·사업화 촉진 등) ① 중소벤처기업부장관은 법 제27조의2제2항에 따라 기술보증기금으로 하여금 같은 조 제1항 각 호의 사업을 수행하게 하는 경우에는 예산의 범위에서 그 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.
② 중소벤처기업부장관은 법 제27조의2제2항에 따라 기술보증기금으로 하여금 같은 조 제1항 각 호의 사업을 수행하게 하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 고시해야 한다.
③ 삭제<2026. 9. 22.>
④ 삭제<2026. 9. 22.>
⑤ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 중소기업 기술거래·사업화 촉진 사업의 추진에 필요한 사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2026. 9. 22.>
[본조신설 2021. 10. 21.]

제17조의3(보증 총액의 한도) 법 제27조의3제1항제1호 및 제2호에 따른 유동화보증 및 기술혁신사업화보증의 총액한도는 법 제27조의4제2항에 따른 출연금 및 지원금과 같은 조 제3항에 따른 사업화계정의 적립금을 합한 금액의 20배 이내로 한다.
[본조신설 2026. 9. 22.]
[종전 제17조의3은 제17조의5로 이동 <2026. 9. 22.>]

제17조의4(사업화 금융지원) ① 중소벤처기업부장관은 법 제27조의3제2항에 따라 기술보증기금으로 하여금 같은 조 제1항 각 호의 사업을 수행하게 하는 경우에는 예산의 범위에서 그 사업 수행에 필요한 비용을 지원할 수 있다.
② 중소벤처기업부장관은 법 제27조의3제2항에 따라 기술보증기금으로 하여금 같은 조 제1항 각 호의 사업을 수행하게 하는 경우에는 지체 없이 그 사실을 고시해야 한다.
③ 기술보증기금이 법 제27조의3제2항에 따라 사업을 수행하는 경우 그 구체적인 업무는 다음 각 호와 같다.
1. 법 제27조의3제1항제1호에 따른 기술혁신 성과의 사업화 촉진을 위한 유동화보증의 운용 및 관리
2. 법 제27조의3제1항제2호에 따른 기술혁신 성과의 사업화 촉진을 위한 기술혁신사업화보증의 운용 및 관리
3. 법 제27조의3제1항제4호에 따른 기술혁신사업자가 대여받는 자금의 이자 지원사업의 운용 및 관리
4. 채무이행금의 대지급(代支給)에 따른 대위권(代位權)의 행사
5. 기술혁신 성과의 사업화 촉진을 위한 금융지원 사업 관련 경영 및 기술 지도
6. 기술거래·사업화에 관한 금융지원 제도의 연구
7. 제1호부터 제6호까지의 업무에 딸린 업무
8. 법 제27조의3제1항제5호에 따른 사업

④ 기술보증기금은 법 제27조의3제2항에 따라 사업을 수행하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함하는 업무방법서를 작성하여 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다. 이를 변경한 경우에도 또한 같다.

1. 유동화보증 및 기술혁신사업화보증의 수수료 및 보증료에 관한 사항
2. 유동화보증 및 기술혁신사업화보증의 운용방법에 관한 사항
3. 기술혁신사업자가 대여받는 자금의 이자 전부 또는 일부 지원에 관한 사항
4. 채무이행금의 대지급과 대지급에 따른 대위권에 관한 사항
5. 그 밖에 유동화보증 및 기술혁신사업화보증에 관한 업무를 수행하기 위하여 필요한 사항

[본조신설 2026. 9. 22.]

[종전 제17조의4는 제17조의6으로 이동 <2026. 9. 22.>]

제17조의5(사업화계정의 수입 및 지출) ① 사업화계정의 수입은 다음 각 호의 항목으로 구분한다. <개정 2026. 9. 22.>

1. 법 제27조의4제2항에 따른 출연금 및 지원금
2. 법 제28조의2제1항에 따른 수수료
3. 법 제28조의2제2항에 따른 보증료
4. 사업화계정의 운용수익
5. 그 밖의 부대수입

② 사업화계정의 지출은 다음 각 호의 항목으로 구분한다.<개정 2026. 9. 22.>

1. 법 제27조의2제1항 각 호 및 제27조의3제1항 각 호의 사업비 및 부대경비
2. 사업화계정의 조성·운용 및 관리에 필요한 경비
3. 채무이행금의 대지급

[본조신설 2021. 10. 21.]

[제목개정 2026. 9. 22.]

[제17조의3에서 이동 <2026. 9. 22.>]

제17조의6(사업화계정의 운용·회계 및 결산) ① 중소벤처기업부장관은 법 제27조의4제1항에 따라 사업화계정의 운용 및 관리업무를 기술보증기금에 위탁한다. <개정 2026. 9. 22.>

② 기술보증기금은 사업화계정에 여유자금이 있는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 운용해야 한다. 다만, 제3호의 경우에는 중소벤처기업부장관의 승인을 받아야 한다.<개정 2026. 9. 22.>

1. 금융기관에의 예치
2. 국채, 지방채와 국가·지방자치단체 또는 금융기관이 지급을 보증한 채권의 매입
3. 주식(출자증권을 포함한다)·사채 및 그 밖의 유가증권의 인수 또는 매입

③ 기술보증기금은 사업화계정의 회계를 다른 회계와 구분하여 처리해야 한다.<개정 2026. 9. 22.>

④ 사업화계정의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.<개정 2026. 9. 22.>

⑤ 기술보증기금은 회계연도마다 사업화계정의 결산보고서, 재무상태표 및 손익계산서를 작성하여 다음 연도 2월 말일까지 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다.<개정 2026. 9. 22.>

[본조신설 2021. 10. 21.]

[제목개정 2026. 9. 22.]

[제17조의4에서 이동 <2026. 9. 22.>]

제17조의7(유동화자산의 최고한도) ① 법 제27조의5제3항에 따라 자산보유자가 같은 기업으로부터 인수할 수 있는 회사채등의 최고한도는 해당 기업이 중소기업인 경우 300억원, 중소기업이 아닌 경우 500억원으로 한다. 이 경우 기술보증기금은 최고한도의 범위에서 기술의 가치 등을 고려하여 제17조의4제4항에 따른 업무방법서에 구체적인 한도를 달리 정할 수 있다.

② 법 제27조의5제3항에 따라 자산보유자가 같은 조 제2항 각 호의 자(이하 "기술자산등 양도·위탁자"라 한다)로부터 인수할 수 있는 기술자산등의 가액의 최고한도는 기술자산등 양도·위탁자에 대하여 기술자산등의 실시료 납

부 의무를 부담하는 자(이하 이 항에서 "납부의무자"라 한다)별로 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 합산한 금액으로 한다. 이 경우 기술보증기금은 최고한도의 범위에서 기술의 가치 등을 고려하여 제17조의4제4항에 따른 업무방법서에 구체적인 한도를 달리 정할 수 있다.

1. 납부의무자가 중소기업인 경우: 300억원
2. 납부의무자가 중소기업이 아닌 경우: 500억원

[본조신설 2026. 9. 22.]

제18조(기술료의 징수 등) ① 중소벤처기업부장관은 법 제28조제1항에 따라 사업자로부터 기술료를 징수하는 경우에는 협약으로 정하는 바에 따라 5년 이내의 기간 동안 분할하여 납부하게 할 수 있다. <개정 2017. 7. 26.>

② 법 제28조제3항에서 "제10조제1항에 따른 기술혁신사업이나 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업의 성과로 나온 지식재산권이 해당 중소기업에게 귀속되지 아니하는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 경우를 말한다.<개정 2017. 7. 26.>

1. 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업의 성과로 나온 지식재산권이 해당 중소기업에 귀속되지 아니하는 경우
2. 법 제10조에 따른 기술혁신사업이나 제11조에 따른 산학협력 지원사업으로서 연구기반 구축 또는 기술인력 양성을 목적으로 하는 경우
3. 법 제11조에 따른 산학협력 지원사업의 성과로 나온 지식재산권이 해당 중소기업에 귀속되지 아니하는 경우
4. 법 제11조에 따라 학교·기관 또는 단체가 중소기업자와 공동으로 수행하는 산학협력 지원사업으로서 주관기관(기술개발사업 과제를 주관하여 수행하는 기관·단체 또는 기업을 말한다)이 해당 중소기업이 아닌 경우
5. 부도, 폐업, 법정관리 또는 이에 준하는 상황이 발생하여 기술료 납부가 사실상 불가능한 경우
6. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 중소기업의 기술혁신을 촉진하기 위하여 기술료 면제가 필요하다고 인정하는 경우

③ 법 제28조제4항에서 "기술료를 일시에 납부하거나 조기에 상환하는 경우 등 대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 경우를 말한다.<개정 2017. 7. 26.>

1. 기술료를 일시에 납부하거나 조기에 상환하는 경우
2. 기술료를 분할하여 납부하기 위하여 지급이행보증증권을 제출하는 경우
3. 그 밖에 중소벤처기업부장관이 기술개발의 장려, 촉진 등을 위하여 기술료 감면이 필요하다고 인정하는 경우

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 기술료의 징수방법, 징수기준 및 절차 등에 관하여 필요한 세부사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2017. 7. 26.>

[전문개정 2009. 7. 27.]

제18조의2(수수료 및 보증료) ① 기술보증기금은 법 제28조의2제1항에 따라 법 제27조의2제1항 각 호의 사업에 관한 업무의 수행과 관련하여 수수료를 받으려는 경우에는 수수료에 관한 다음 각 호의 사항을 적은 서류를 중소벤처기업부장관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

1. 수수료의 종류
2. 수수료의 요율
3. 징수 방법 및 징수 절차
4. 그 밖에 수수료 징수에 필요한 사항

② 중소벤처기업부장관은 제1항에 따른 승인 요청에 대하여 법 제27조의2제1항 각 호의 사업에 대한 수행기간·난이도 등을 고려하여 승인 여부를 결정해야 한다.

③ 기술보증기금은 법 제28조의2제1항 및 제2항에 따라 법 제27조의3제1항 각 호의 사업에 관한 업무의 수행과 관련하여 수수료를 받거나 보증료를 징수하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고려하여 수수료 및 보증료를 정해야 한다. 이 경우 중소벤처기업부장관은 수수료 및 보증료 운영의 적정성 확보를 위하여 필요한 경우 수수료 및 보증료의 개선을 요구할 수 있다.

1. 수수료: 업무 수행에 든 비용·기간 및 업무의 난이도 등

2. 보증료: 기술의 사업화 가능성, 기업의 신용도, 사업화계정의 수입·지출의 균형 유지, 보증금액 및 보증기간 등
[본조신설 2026. 9. 22.]

제19조(업무의 위탁) ① 중소벤처기업부장관은 법 제29조제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 기술진흥전문기관의 장에게 위탁한다. <개정 2018. 3. 13., 2021. 6. 8.>

1. 법 제10조의2제1항에 따른 평가에 관한 업무
2. 법 제28조제1항에 따른 기술료의 징수에 관한 업무
3. 법 제31조제1항에 따른 기술혁신촉진지원사업에 대한 참여 제한에 관한 업무
4. 법 제32조제1항에 따른 출연금의 환수에 관한 업무

② 중소벤처기업부장관은 법 제29조제2항에 따라 법 제17조제1항에 따른 해외규격 획득 지원사업 및 같은 조 제2항에 따른 품질향상사업을 다음 각 호의 구분에 따른 기관 또는 단체에 위탁할 수 있다.<신설 2018. 3. 13., 2021. 1. 5., 2026. 6. 30.>

1. 법 제17조제1항제1호에 따른 해외규격 획득에 필요한 상담 지원사업: 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 기관 또는 단체
   가. 해외규격 획득 상담에 필요한 전문인력을 2명 이상 보유할 것
   나. 가목에 따른 인력이 최근 2년 이내에 해외규격 획득을 지원한 실적의 총합이 4건 이상일 것
2. 법 제17조제1항제2호 및 제3호에 따른 해외규격의 확보·보급 및 해외규격 획득에 필요한 전문인력 양성사업: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체
   가. 중소기업기술정보진흥원
   나. 제5조제1항 각 호의 법인 또는 단체
   다. 「상공회의소법」에 따라 설립된 대한상공회의소
   라. 「산업표준화법」 제32조에 따른 한국표준협회
   마. 「산업기술혁신 촉진법」 제41조에 따른 한국산업기술시험원
3. 법 제17조제2항 각 호에 따른 품질향상사업: 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관 또는 단체

③ 중소벤처기업부장관은 제1항 및 제2항에 따라 업무를 위탁한 경우에는 그 위탁 내용 및 수탁자 등에 관한 사항을 관보에 고시하고, 중소벤처기업부의 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.<신설 2018. 3. 13., 2019. 7. 9.>
[전문개정 2017. 9. 19.]

제20조(기술혁신촉진지원사업에 대한 참여제한 기간 등) ① 법 제31조제1항제9호에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 법 제31조제1항제9호에 따른 해당 사업을 수행하는 자가 협약서의 의무사항을 이행하도록 시정을 요구받고도 정당한 사유 없이 이에 따르지 아니한 경우를 말한다. <신설 2013. 6. 11., 2017. 9. 19.>

1. 사업비 사용실적 보고서 등 협약에 정한 제출 의무가 있는 보고서를 제출하지 아니하는 경우
2. 사업비 정산금을 납부하지 아니하는 경우
3. 협약에서 부담하기로 한 부담금을 부담하지 아니하는 경우
4. 협약에 따른 보안관리 사항을 이행하지 아니하는 경우
5. 제1호부터 제4호까지에서 규정한 사항 외에 협약에 정한 사항을 위반한 경우로서 해당 사업을 수행하기 부적합하다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 경우

② 법 제31조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 중소벤처기업부장관이 기술혁신촉진지원사업에 대한 참여를 제한하는 경우 그 사유별 참여제한 기간은 별표 2와 같다.<개정 2013. 6. 11., 2017. 7. 26., 2017. 9. 19.>

③ 중소벤처기업부장관은 법 제31조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 연구수행 방법 및 과정이 체계적이고 충실하게 수행된 사실이 인정되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별표 2 제2호가목1)에 따른 참여제한 기간을 단축하거나 참여제한을 하지 아니할 수 있다.<신설 2017. 9. 19.>

1. 당초 목표를 도전적으로 설정하여 목표를 달성하지 못한 경우

2. 환경 변화 등 외부요인에 따라 목표를 달성하지 못한 경우

④ 중소벤처기업부장관은 제2항 및 제3항에 따라 참여제한을 결정한 경우에는 관계 중앙행정기관의 장에게 그 사실을 알려야 한다.<개정 2013. 6. 11., 2017. 7. 26., 2017. 9. 19.>

⑤ 제2항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 참여제한에 관한 세부기준 및 절차 등에 관한 사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2013. 6. 11., 2017. 7. 26., 2017. 9. 19.>

[본조신설 2009. 7. 27.]

제20조의2(연구개발 결과의 평가기준 등) ① 법 제31조제4항에 따른 연구개발 결과의 평가기준은 다음 각 호와 같다. <개정 2017. 7. 26.>

1. 연구개발의 과정 및 방법의 적절성
2. 목표 달성도 및 결과의 활용 가능성
3. 그 밖에 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업 및 법 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업을 성공적으로 수행하기 위하여 중소벤처기업부장관이 필요하다고 인정하여 고시하는 사항

② 중소벤처기업부장관은 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업 및 법 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업을 수행하는 자로 하여금 연구개발 결과에 대한 보고서를 사업이 끝난 날부터 2개월 이내에 중소벤처기업부장관에게 제출하게 할 수 있다.<개정 2017. 7. 26.>

③ 중소벤처기업부장관은 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업 및 법 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업의 연구개발에 대한 평가 결과를 해당 사업을 수행하는 자에게 통보하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>

④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 연구개발 결과에 대한 평가에 필요한 세부사항은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2017. 7. 26.>

[본조신설 2013. 6. 11.]

제20조의3(제재부가금 부과기준 등) ①법 제31조제2항에 따른 제재부가금(이하 "제재부가금"이라 한다)의 부과기준은 별표 3과 같다. <개정 2016. 1. 6.>

② 중소벤처기업부장관은 제재부가금의 부과 여부나 부과할 제재부가금의 금액 등을 결정하기 위하여 필요한 경우에는 관계 공무원 및 전문가 등의 의견을 들을 수 있다.<신설 2016. 1. 6., 2017. 7. 26.>

[본조신설 2013. 6. 11.]

제20조의4(제재부가금의 부과 및 납부) ① 중소벤처기업부장관은 법 제31조제2항에 따라 제재부가금을 부과하는 경우에는 위반행위의 종류와 제재부가금의 금액 등을 밝혀 이를 납부할 것을 서면으로 알려야 한다. <개정 2017. 7. 26.>

② 제1항에 따른 통지를 받은 자는 통지를 받은 날부터 30일 이내에 중소벤처기업부장관이 정하는 수납기관에 제재부가금을 납부하여야 한다. 다만, 천재지변이나 전시 또는 사변 등 부득이한 사유로 그 기간 내에 제재부가금을 납부할 수 없는 경우에는 그 사유가 없어진 날부터 7일 이내에 납부하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>

③ 제2항에 따라 제재부가금을 받은 수납기관은 제재부가금을 납부한 자에게 영수증을 발급하고, 제재부가금을 받은 사실을 지체 없이 중소벤처기업부장관에게 통보하여야 한다.<개정 2017. 7. 26.>

[본조신설 2013. 6. 11.]

제21조(출연금의 환수기준 및 절차 등) ① 법 제32조제1항 본문에 따라 중소벤처기업부장관이 이미 출연한 사업비를 환수할 수 있는 사유와 환수금액의 범위는 별표 2와 같다. <개정 2013. 12. 30., 2017. 7. 26., 2017. 9. 19.>

② 중소벤처기업부장관은 법 제32조제1항 단서에 따라 연구수행 방법 및 과정이 체계적이고 충실하게 수행된 사실이 인정되는 경우로서 제20조제3항 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 별표 2 제2호가목1)에 따른 환수금액을 감액하거나 환수하지 아니할 수 있다.<신설 2017. 9. 19.>

③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 출연금 환수에 관한 세부기준 및 절차 등은 중소벤처기업부장관이 정하여 고시한다.<개정 2017. 7. 26., 2017. 9. 19.>

[본조신설 2009. 7. 27.]

제22조(고유식별정보의 처리) 중소벤처기업부장관(법 제27조의2 또는 제27조의3에 따라 중소벤처기업부장관의 사업을 수행하는 자, 법 제27조의4에 따라 사업화계정의 운용·관리를 위탁받은 자 및 법 제29조에 따라 중소벤처기업부장관의 사무를 위탁받은 자를 포함한다)은 다음 각 호의 사무를 수행하기 위하여 불가피한 경우 「개인정보 보호법 시행령」 제19조제1호 또는 제4호에 따른 주민등록번호 또는 외국인등록번호가 포함된 자료를 처리할 수 있다. <개정 2017. 7. 26., 2021. 10. 21., 2026. 9. 22.>

1. 법 제9조에 따른 중소기업의 기술혁신 촉진 지원사업에 관한 사무
2. 법 제17조의3에 따른 중소기업의 생산환경 개선 및 생산성 향상을 위한 지원에 관한 사무
3. 삭제<2019. 7. 9.>
4. 법 제25조의2에 따른 연구시설·장비의 공동 활용 지원에 관한 사무

4의2. 법 제27조의2에 따른 중소기업 기술거래 및 사업화 촉진에 관한 사무

4의3. 법 제27조의3에 따른 기술의 사업화 금융지원에 관한 사무

5. 법 제28조에 따른 기술료의 징수 및 사용에 관한 사무

5의2. 법 제28조의2에 따른 수수료 및 보증료에 관한 사무

6. 법 제31조에 따른 기술혁신 촉진 지원사업에의 참여 제한 등에 관한 사무
7. 법 제32조에 따른 출연금의 환수에 관한 사무

[본조신설 2013. 1. 16.]

제23조(과태료 부과기준) 법 제33조제1항에 따른 과태료의 부과기준은 별표 4와 같다.

[본조신설 2024. 5. 14.]

부칙 <제17413호,2001. 11. 22.>

제1조 (시행일) 이 영은 2001년 11월 25일부터 시행한다.

제2조 (다른 법령의 개정) ①중소기업진흥및제품구매촉진에관한법률시행령중 다음과 같이 개정한다.

제2조의2 내지 제2조의5를 각각 삭제한다.

②벤처기업육성에관한특별조치법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제7조 내지 제11조 및 제17조제4호를 각각 삭제한다.

별표 2를 삭제한다.

부칙 <제17735호,2002. 9. 11.>(중소기업청과그소속기관직제)

제1조 (시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (다른 법령의 개정) ①내지 ③생략

④중소기업기술혁신촉진법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제17조제1항제1호중 "지방중소기업청"을 "지방중소기업청(대전·충남지방사무소를 포함한다)"으로 한다.

⑤내지 ⑦생략

제3조 생략

부칙 <제17791호,2002. 12. 5.>(기술신용보증기금법시행령)

제1조 (시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①내지㉘ 생략

㉙ 중소기업기술혁신촉진법시행령중 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제5호중 "신기술사업금융지원에관한법률"을 "기술신용보증기금법"으로 한다.

㉚ 내지㊱ 생략

제3조 생략

부칙 <제19365호,2006. 2. 28.>

이 영은 2006년 3월 1일부터 시행한다.

부칙 <제19719호,2006. 10. 27.>(산업기술혁신 촉진법 시행령)

제1조 (시행일) 이 영은 2006년 10월 29일부터 시행한다.

제2조 내지 제4조 생략

제5조 (다른 법령의 개정) ①내지 ⑫생략

⑬중소기업기술혁신촉진법시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1항중 "「산업기술기반 조성에 관한 법률 시행령」 제44조의 규정에 의한 산업기술발전심의회"를 "「산업기술혁신 촉진법」 제6조에 따른 산업기술발전위원회"로 한다.

제14조제2항제4호를 다음과 같이 한다.

4.「산업기술혁신 촉진법」 제41조에 따른 한국산업기술시험원

⑭내지⑲ 생략

제6조 생략

부칙 <제19765호,2006. 12. 21.>

①(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

②(수행기관의 선정에 관한 적용례) 제14조제1항의 개정규정은 이 영 시행 후 최초로 수행기관의 선정 신청을 하는 것부터 적용한다.

부칙 <제19939호,2007. 3. 22.>(중소기업청과 그 소속기관 직제)

제1조 (시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 (다른 법령의 개정) ①및 ②생략

③중소기업기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제17조제1항제1호중 "지방중소기업청(대전·충남지방사무소를 포함한다)"을 "지방중소기업청"으로 한다.

④내지 ⑦생략

제3조 (다른 법령과의 관계) 이 영 시행 당시 다른 법령에서 지방중소기업청 및 대전·충남지방사무소 또는 지방중소기업청장 및 대전·충남지방사무소장을 인용한 경우에는 각각 지방중소기업청 또는 지방중소기업청장을 인용한

것으로 본다.

부칙 <제20261호,2007. 9. 10.>(중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률 시행령)

제1조 (시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ① 부터⑳ 까지 생략

㉑ 중소기업기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제4호 및 제15조제1항제3호 중 "제47조의 규정에 의한"을 각각 "제68조에 따른"으로 한다.

㉒ 부터㉘ 까지 생략

제7조 생략

부칙 <제20331호,2007. 10. 23.>(통계법 시행령)

제1조 (시행일) 이 영은 2007년 10월 28일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(다른 법령의 개정) ① 부터㉔ 까지 생략

㉕ 중소기업기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조의2 중 "「통계법」 제17조제1항"을 "「통계법」 제22조제1항"으로 하고, 제6조 중 "「통계법 시행령」 제26조제1항"을 "「통계법 시행령」 제51조제1항"으로 한다.

㉖ 부터㉜ 까지 생략

제3조 생략

부칙 <제20519호,2008. 1. 3.>

제1조 (시행일) 이 영은 2008년 2월 4일부터 시행한다. 다만, 제14조제2항의 개정규정은 2008년 5월 26일부터 시행한다.

제2조 (경영혁신형 중소기업의 선정에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 중소기업청장이 선정한 경영혁신형 중소기업은 제13조의 개정규정에 따라 선정된 것으로 본다.

부칙 <제20728호,2008. 2. 29.>(중소기업청과 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 생략

제3조(다른 법령의 개정) ① 부터 ⑦ 까지 생략

⑧ 중소기업기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제2항제1호 중 "과학기술부·농림부·산업자원부·정보통신부·보건복지부·환경부·건설교통부·해양수산부"를 "교육과학기술부·농림수산식품부·지식경제부·보건복지가족부·환경부·국토해양부"로 한다.

⑨ 부터 ⑬ 까지 생략

부칙 <제21644호,2009. 7. 27.>

제1조(시행일) 이 영은 2009년 7월 31일부터 시행한다. 다만, 제5조제1항제4호 및 제15조제1항제3호의 개정규정은 2009년 11월 22일부터 시행한다.

제2조(적용례) 제20조 및 제21조의 개정규정은 이 영 시행 당시 종전의 규정에 따라 사업비를 출연받아 사업을 수행하고 있는 자에 대하여도 적용한다.

제3조(경과조치) 제11조제2항제2호의 개정규정 중 "한국토지주택공사"는 2009년 9월 30일까지는 "대한주택공사·한국토지공사"로 본다.

부칙 <제22075호,2010. 3. 15.>(보건복지부와 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 2010년 3월 19일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(다른 법령의 개정) ① 부터 <152> 까지 생략

<153> 중소기업기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제2항제1호 중 "보건복지가족부"를 "보건복지부"로 한다.

<154> 부터 <187> 까지 생략

부칙 <제24317호,2013. 1. 16.>(민감정보 및 고유식별정보 처리 근거 정비를 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 등 일부개정령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다. <단서 생략>

부칙 <제24432호,2013. 3. 23.>(중소기업청과 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조 및 제3조 생략

제4조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑥까지 생략

⑦ 중소기업기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제2항제1호를 다음과 같이 한다.

1. 중앙행정기관 중 미래창조과학부·문화체육관광부·농림축산식품부·산업통상자원부·보건복지부·환경부·국토교통부·해양수산부·방위사업청·문화재청·농촌진흥청·산림청 및 기상청

⑧부터 ⑬까지 생략

부칙 <제24586호,2013. 6. 11.>

제1조(시행일) 이 영은 2013년 6월 12일부터 시행한다.

제2조(기술혁신 촉진 지원사업 참여제한 및 출연금 환수에 관한 경과조치) 이 영 시행 전의 위반행위로 인한 법 제31조제1항 및 제32조제1항에 따른 기술혁신 촉진 지원사업에의 참여제한 및 출연금의 환수에 대해서는 별표 2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제25043호,2013. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 영은 2014년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(출연금 환수범위의 변경에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 발생한 참여제한 사유로 인한 출연금의 환수범위에 대해서는 별표 2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제3조(다른 법령의 개정) 중소기업청과 그 소속기관 직제 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제3항제2호 중 "기술혁신지원계획"을 "기술혁신 지원계획"으로 한다.

부칙 <제25927호,2014. 12. 30.>

제1조(시행일) 이 영은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(품질인증마크에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 제14조의5제1항에 따라 품질인증서를 교부받은 중소기업이 같은 조 제2항에 따라 부착한 종전의 별표 1에 따른 품질인증마크는 별표 1의 개정규정에 따른 품질인증마크로 본다.

부칙 <제26481호,2015. 8. 11.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제26804호,2015. 12. 30.>(규제 재검토기한 설정을 위한 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 시행령 등 일부개정령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제26844호,2015. 12. 31.>(행정기관 소속 위원회 운영의 공정성 및 책임성 강화를 위한 국민건강보험법 시행령 등 일부개정령)

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제26864호,2016. 1. 6.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(제재부가금 부과기준에 관한 경과조치) 별표 3의 개정규정에도 불구하고 이 영 시행 전의 행위에 대한 제재부가금의 적용은 종전의 규정에 따른다.

부칙 <제27205호,2016. 5. 31.>(기술보증기금법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2016년 9월 30일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(다른 법령의 개정) ①부터㊾ 까지 생략

㊿ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제5호를 다음과 같이 한다.

5.「기술보증기금법」제12조에 따른 기술보증기금

<51>부터 <59>까지 생략

제3조 생략

부칙 <제28213호,2017. 7. 26.>(중소벤처기업부와 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조부터 제5조까지 생략

제6조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑫까지 생략

⑬ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2항, 제4조제1항제2호, 제4조의2제2항・제3항, 제5조제1항제6호, 같은 조 제2항, 제6조, 제6조의2제2항・제3항, 제7조 각 호 외의 부분, 같은 조 제4호, 제8조제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제6호, 같은 조 제2항・제4항, 제9조의2제2호, 제10조, 제11조제3항 각 호 외의 부분, 같은 항 제2호나목, 같은 조 제5항, 같은 조 제6항 각 호 외의 부분, 같은 항 제3호, 같은 조 제7항・제9항, 제12조제4항, 제13조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항・제3항, 제14조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 같은 조 제3항, 제14조의2, 제14조의3제2항, 제14조의4제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항・제3항, 제14조의5제1항, 제14조의7제2항, 제15조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항, 제15조의2제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제6호, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 같은 항 제4호, 같은 조 제3항부터 제5항까지, 제16조제2항, 제17조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항, 제18조제1항, 같은 조 제2항제6호, 같은 조 제3항제3호, 같은 조 제4항, 제19조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분, 제20조제2항부터 제4항까지, 제20조의2제1항제3호, 같은 조 제2항부터 제4항까지, 제20조의3제2항, 제20조의4제1항, 같은 조 제2항 본문, 같은 조 제3항, 제21조제1항 본문・단서, 같은 조 제2항, 제22조 각 호 외의 부분 및 제23조 각 호 외의 부분 중 "중소기업청장"을 각각 "중소벤처기업부장관"으로 한다.

제4조제1항제1호 중 "미래창조과학부"를 "과학기술정보통신부"로 한다.

제4조제1항제2호, 같은 조 제6항, 제6조의2제3항 및 제12조제2항 중 "중소기업청"을 각각 "중소벤처기업부"로 한다.

제17조제1항제1호 중 "지방중소기업청"을 "지방중소벤처기업청"으로 한다.

별표 2 참여제한 사유란 제1호 각 목 외의 부분 및 같은 란 제9호 각 목 외의 부분 중 "중소기업청장"을 각각 "중소벤처기업부장관"으로 한다.

⑭부터㉒ 까지 생략

부칙 <제28336호,2017. 9. 19.>

제1조(시행일) 이 영은 2017년 9월 22일부터 시행한다.

제2조(참여제한 기간 및 출연금 환수에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 협약을 체결한 국가연구개발사업에 관한 참여제한 및 출연금 환수에 대해서는 별표 2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

제3조(참여제한 기간 누적 횟수 산정에 관한 경과조치) 이 영 시행 전에 협약을 체결한 국가연구개발사업에서 받은 참여제한은 별표 2의 개정규정에 따른 참여제한의 누적 횟수 산정에 포함하지 아니한다.

부칙 <제28701호,2018. 3. 13.>

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(업무 위탁에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 제14조제1항 또는 제2항에 따라 해외규격 획득 지원사업 또는 품질향상사업의 수행기관으로 선정되어 해당 업무를 수행하고 있는 기관 또는 단체는 제19조제2항의 개정규정에도 불구하고 중소벤처기업부장관으로부터 그 업무를 위탁받은 것으로 본다. 다만, 중소벤처기업부장관은 이 영 시행 이후 1개월 이내에 종전의 규정에 따른 수행기관과 위탁계약을 체결하여야 한다.

부칙 <제29421호,2018. 12. 24.>(규제 재검토기한 설정 등을 위한 57개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

이 영은 2019년 1월 1일부터 시행한다.

부칙 <제29677호,2019. 4. 2.>(중소기업진흥에 관한 법률 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터㊼ 까지 생략

㊽ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제5호 및 제15조제1항제3호 중 "중소기업진흥공단"을 각각 "중소벤처기업진흥공단"으로 한다.

㊾ 부터 <61>까지 생략

부칙 <제29970호,2019. 7. 9.>

제1조(시행일) 이 영은 2019년 7월 9일부터 시행한다.

제2조(기술인력양성기관에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 제16조에 따라 선정된 기술인력양성기관은 제16조의 개정규정에 따라 선정된 기술인력양성·공급기관으로 본다.

제3조(업무 위탁 내용 등의 고시에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 중소벤처기업부장관이 제19조제1항에 따라 같은 항 각 호의 업무를 기술진흥전문기관의 장에게 위탁한 경우에는 제19조제3항의 개정규정에 따라 위탁 내용 및 수탁자 등에 관한 사항을 2019년 12월 31일까지 고시하고, 중소벤처기업부의 인터넷 홈페이지에 게재해야 한다.

부칙 <제30777호,2020. 6. 9.>

이 영은 2020년 6월 11일부터 시행한다.

부칙 <제31379호,2021. 1. 5.>(지정·위탁의 실적 요건 정비를 위한 27개 법령의 일부개정에 관한 대통령령)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(지정 또는 위탁 요건에 관한 일반적 적용례) 이 영은 이 영 시행 이후 이 영에 의하여 개정되는 법령에 따른 지정 또는 위탁을 하기 위하여 그 지정 또는 위탁의 절차를 시작하는 경우부터 적용한다.

부칙 <제31760호,2021. 6. 8.>

이 영은 2021년 6월 9일부터 시행한다.

부칙 <제32090호,2021. 10. 21.>

이 영은 2021년 10월 21일부터 시행한다.

부칙 <제32678호,2022. 6. 7.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제33956호,2023. 12. 12.>

이 영은 2023년 12월 21일부터 시행한다.

부칙 <제34514호,2024. 5. 14.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

부칙 <제34657호,2024. 7. 2.>(벤처기업육성에 관한 특별법 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2024년 7월 10일부터 시행한다. <단서 생략>

제2조(다른 법령의 개정) ①부터㉟ 까지 생략

㊱ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조의2제2항제1호다목 중 "「벤처기업육성에 관한 특별조치법」"을 "「벤처기업육성에 관한 특별법」"으로 한다.

㊲ 부터 <55>까지 생략

제3조 생략

부칙 <제35807호,2025. 10. 1.>(중소벤처기업부와 그 소속기관 직제)

제1조(시행일) 이 영은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터 ⑩까지 생략

⑪ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조의2 중 "통계청장"을 "국가데이터처장"으로 한다.

⑫부터⑱ 까지 생략

부칙 <제36055호,2026. 1. 27.>(기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률 시행령)

제1조(시행일) 이 영은 2026년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 법령의 개정) ①부터㊷ 까지 생략

㊸ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 일부를 다음과 같이 개정한다.

제16조의2제1항제2호 중 "「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2에 따른 기업부설연구소"를 "「기업부설연구소등의 연구개발 지원에 관한 법률」 제7조에 따라 인정받은 기업부설연구소"로 한다.

㊹ 부터 <54>까지 생략

제3조 생략

부칙 <제36482호,2026. 6. 30.>

이 영은 2026년 7월 1일부터 시행한다.

부칙 <제36699호,2026. 9. 22.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1] 기술진흥전문기관의 지정취소 및 업무정지 기준(제5조제5항 관련)
[별표 2] 참여제한 사유별 제한기간 및 출연금 환수범위(제20조제2항 및 제21조제1항 관련)
[별표 3] 제재부가금의 부과기준(제20조의3제1항 관련)
[별표 4] 과태료의 부과기준(제23조 관련)

■ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 [별표 1] <개정 2021. 6. 8.>

기술진흥전문기관의 지정취소 및 업무정지 기준(제5조제5항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 행정처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 처분권자는 다음의 사유에 해당하는 경우 제2호나목에 따른 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 지정취소인 경우에는 3개월 이상의 업무정지 처분으로 감경할 수 있고, 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있다.

1) 위반행위가 고의성이 없는 사소한 부주의로 인한 것인 경우

2) 중소기업 기술진흥에 기여한 바가 크다고 인정되는 경우

3) 위반행위의 동기·내용·횟수 및 위반정도 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분기준		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우	법 제7조 제4항제1호	지정취소		
나. 지정기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제7조 제4항제2호	경고	업무정지 3개월	지정취소

■ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 [별표 2] <개정 2017. 9. 19.>

참여제한 사유별 제한기간 및 출연금 환수범위(제20조제2항 및 제21조제1항 관련)

1. 적용기준

가. 하나의 연구개발과제에 대하여 제2호가목1)부터 6)까지 및 같은 호 나목1)부터 4)까지의 사유 중 둘 이상의 참여제한 사유에 해당하는 경우에는 각각의 참여제한 기간을 합산할 수 있다. 이 경우 합산하여 정하는 참여제한 기간은 5년을 한도로 하되, 제2호나목1)부터 4)까지의 참여제한 사유 중 어느 하나와 동일한 사유로 과거에 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업 과제에서 이미 참여제한을 받은 경우에는 10년을 한도로 한다.

나. 제2호나목의 참여제한 횟수 누적에 따른 참여제한 기간은 이전의 참여제한 기간이 끝난 날부터 5년 이내에 같은 참여제한 사유로 적발된 경우에 적용한다.

다. 둘 이상의 연구개발과제를 수행하던 중 하나의 연구개발과제로 인하여 제2호에 따라 참여제한을 받은 자에 대하여 다른 하나의 연구개발과제로 인하여 다시 참여제한을 하는 경우 그 참여제한 기간의 기산일은 진행 중인 참여제한 기간이 끝나는 날의 다음 날로 한다.

라. 법 제31조제1항 각 호 외의 부분 단서 및 법 제32조 단서에 따라 연구수행 방법 및 과정이 체계적인 경우로서 제20조제3항 각 호의 어느 하나에 해당되어 연구개발을 성실하게 수행한 사실이 인정되는 경우에는 제2호가목1)에 따른 참여제한 기간을 단축하거나 출연금 환수금액을 감면할 수 있다.

2. 참여제한 기간 및 출연금 환수범위

가. 법 제31조제1항제1호·제3호·제5호·제7호·제7호의2 및 제9호에 따른 참여제한 사유에 대한 참여제한 기간 및 출연금 환수기준

참여제한 사유	근거 법조문	제한 기간	출연금 환수범위
1) 연구개발의 결과가 극히 불량하여 중소벤처기업부장관이 실시하는 평가에 따라 실패한 사업 또는 중단사업으로 결정된 경우	법 제31조 제1항제1호	3년 이내	전액 이내
2) 정당한 사유 없이 연구개발 과제의 수행을 포기한 경우	법 제31조 제1항제3호	3년	전액
3) 정당한 사유 없이 연구개발 결과물인 지식재산권을 소속 임직원 또는 소속 외의 연구책임자·연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우	법 제31조 제1항제5호	2년	환수하지 않음
4) 정당한 사유 없이 기술료를 내지 않거나 납부를 게을리한 경우	법 제31조 제1항제7호	2년 이내	해당 금액
5) 정당한 사유 없이 제32조에 따른 사업비 환수금을 납부하지 않은 경우	법 제31조 제1항제7호의2	2년 이내	환수하지 않음

6) 법 제10조제1항에 따른 기술혁신사업 및 법 제11조제1항에 따른 산학협력 지원사업에 관하여 중소벤처기업부장관이 해당 사업을 수행하는 자와 체결한 협약을 위반한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우	법 제31조 제1항제9호		
가) 사업비 사용실적 보고서 등 협약에 정한 제출 의무가 있는 보고서를 제출하지 않은 경우	제20조 제1항제1호	2년	전액
나) 사업비 정산금을 납부하지 않는 경우	제20조 제1항제2호	2년 이내	해당 금액
다) 협약에서 부담하기로 한 부담금을 부담하지 않는 경우	제20조 제1항제3호	1년	전액
라) 협약에 따른 보안관리 사항을 이행하지 않는 경우	제20조 제1항제4호	1년	환수하지 않음
마) 가)부터 라)까지에서 규정한 사항 외에 협약에 정한 사항을 위반한 경우로서 해당 사업을 수행하기 부적합하다고 중소벤처기업부장관이 인정하는 경우	제20조 제1항제5호	2년 이내	전액 이내

나. 법 제31조제1항제2호·제4호·제6호 및 제8호에 따른 참여제한 사유에 대한 참여제한 기간 및 출연금 환수범위

참여제한 사유	근거 법조문	제한기간			출연금 환수범위
		1회 제한	2회 제한	3회 이상 제한	
1) 정당한 절차 없이 연구개발 내용을 누설하거나 유출한 경우	법 제31조 제1항제2호				
가) 국내에 누설하거나 유출한 경우		2년	3년	4년	전액
나) 국외에 누설하거나 유출한 경우		5년	7년 6개월	10년	전액
2) 출연금을 사용용도 외의 용도에 사용하였거나 사용명세를 거짓으로 보고한 경우	법 제31조 제1항제4호				
가) 사용용도 외 사용금액이 해당 연도 사업비의 20퍼센트 이하인 경우		3년 이내	3년 초과 4년 6개월 이내	4년 6개월 초과 6년 이내	해당 금액
나) 사용용도 외 사용금액이 해당 연도 사업비의 20퍼센트 초과 30퍼센트 이하인 경우		4년 이내	4년 초과 6년 이내	6년 초과 8년 이내	해당 금액
다) 사용용도 외 사용금액이 해당 연도 사업비의 30퍼		5년 이내	5년 초과 7년 6개월	7년 6개월 초과	해당 금액

센트 초과인 경우			이내	10년 이내	
라) 가)부터 다)까지의 규정에도 불구하고 사용용도 외 사용금액에 학생인건비가 포함된 경우		5년	7년 6개월	10년	전액 이내
마) 사업비 사용명세를 거짓으로 보고한 경우		3년	4년 6개월	6년	전액 이내
3) 연구개발 자료나 결과를 위조 또는 변조하거나 표절하는 등의 연구부정행위를 한 경우	법 제31조 제1항제6호	3년 이내	3년 초과 4년 6개월 이내	4년 6개월 초과 6년 이내	전액 이내
4) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 연구개발에 참여하거나 수행한 경우	법 제31조 제1항제8호	3년	3년 초과 4년 6개월 이내	4년 6개월 초과 6년 이내	전액 이내

■ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 [별표 3] <개정 2016.1.6.>

제재부가금의 부과기준(제20조의3제1항 관련)

1. 제재부가금은 출연금 중 연구개발비의 연구용도 외의 용도로 사용한 금액을 기준으로 다음 표에서 정하는 제재부가금 부과율에 따라 산정한다.

연구용도 외의 용도로 사용한 금액	제재부가금 부과율
5천만원 이하	50%
5천만원 초과 1억원 이하	2천5백만원 + 5천만원 초과금액의 100%
1억원 초과 3억원 이하	7천5백만원 + 1억원 초과금액의 150%
3억원 초과 5억원 이하	3억7천5백만원 + 3억원 초과금액의 200%
5억원 초과 10억원 이하	7억7천5백만원 + 5억원 초과금액의 250%
10억원 초과	20억2천5백만원 + 10억원 초과금액의 300%

2. 부과권자는 제재부가금 부과대상자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다.
   가. 제재부가금 부과대상자가 법 제9조제1항에 따른 기술혁신 촉진 지원사업과 관련하여 최근 5년 이내에 참여제한, 출연금 환수 또는 제재부가금 부과 조치를 받은 경우
   나. 출연금의 50% 이상을 연구용도 외의 용도로 사용한 경우
   다. 그 밖에 연구용도 외의 용도로 사용한 동기, 방법 및 그 결과 등을 고려하여 제재부가금을 늘릴 필요가 있다고 인정되는 경우

3. 부과권자는 제재부가금 부과대상자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1호에 따라 산정된 제재부가금(나목에 따라 연구용도 외의 용도로 사용한 금액을 일부만 자발적으로 반납한 경우에는 반납한 금액에 대한 제재부가금을 말한다)의 2분의 1의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다.
   가. 연구용도 외의 용도로 사용한 행위가 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우로서 연구용도 외의 용도로 사용한 금액이 경미한 경우
   나. 연구용도 외의 용도로 사용한 금액을 전담기관 등이 조사·확인하기 이전에 자발적으로 반납하고 위반행위를 한 자가 조사 과정에 성실하게 협조한 경우
   다. 그 밖에 연구용도 외의 용도로 사용한 동기, 방법 및 그 결과 등을 고려하여 제재부가금을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

■ 중소기업 기술혁신 촉진법 시행령 [별표 4] <신설 2024. 5. 14.>

과태료의 부과기준(제23조 관련)

1. 일반기준

부과권자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄여 부과할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

가. 위반행위가 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

나. 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소하기 위하여 노력한 사실이 인정되는 경우

다. 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료 금액을 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	과태료
법 제20조제8항을 위반하여 중소기업기술정보진흥원 또는 이와 비슷한 명칭을 사용한 경우	법 제33조제1항	100만원